

1500918-98.2020.8.26.0075

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... ronda por local conhecido como ponto de tráfico, onde abordou o réu. Que foram localizados três pinos de droga (cocaína) com o réu que, por sua vez, disse ser usuário e que estava indo para casa para usá-la. Que não havia dinheiro com o réu. Que o réu foi encaminhado para a Delegacia e todos os procedimentos foram observados como a lavratura do boletim de ocorrência.

No sentido da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Anchieta Nº 162/192, Bertioga-SP - cep 11250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1500918-98.2020.8.26.0075 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500918-98.2020.8.26.0075

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IRANILDO JOSE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei n.º 9.099/95.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e não havendo nulidades a serem sanadas, passa-se ao exame do mérito.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão é procedente.

De início, decreto a revelia do réu, ante sua ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento, observando-se, para tanto, que houve sua regular e prévia intimação, conforme certidão de fl. 103.

A materialidade delitiva está comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência e termo circunstanciado (fls. 01/02); pelo auto de exibição e apreensão (fl. 03) e pelo auto de constatação preliminar (fl. 05).

A autoria foi provada pela prova oral colhida em audiência.

A testemunha, Sr. Celio Aparecido Fattori Júnior, policial civil, ouvido em Juízo, disse que era uma operação policial e que estava em ronda por local conhecido como ponto de tráfico, onde abordou o réu. Que foram localizados três pinos de droga

(cocaína) com o réu que, por sua vez, disse ser usuário e que estava indo para casa para usá-la. Que não havia dinheiro com o réu. Que o réu foi encaminhado para a Delegacia e todos os procedimentos foram observados como a lavratura do boletim de ocorrência.

No sentido da credibilidade da palavra dos agentes de segurança pública: "O valor de depoimento testemunhal de policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

E, ainda: "Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10).

Não foi possível realizar o interrogatório do réu em razão de sua ausência à audiência de instrução e julgamento (fl. 110). Em sede policial, entretanto, foi possível o depoimento do réu que, por sua vez, confessou que os entorpecentes encontrados com ele eram para seu uso pessoal (fls. 01/02).

Diante desse conjunto probatório, constata-se, pois, que o réu incorreu na conduta de posse de drogas para consumo pessoal, até mesmo porque foi encontrado com o réu apenas 03 pinos de cocaína, conforme laudo de fl. 05.

Quanto à constitucionalidade do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, não há mais espaço para discussão, ante o que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA: I. Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C. Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido

de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C.Penal, art. 107)" (STF Ministro Sepúlveda Pertence Primeira Turma RE nº 430105/RJ). Ainda nesse sentido, eis recente julgado da C. Quarta Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo que também afastou a aplicabilidade do princípio da insignificância ao delito de posse de drogas para consumo próprio: "APELAÇÃO CRIMINAL – Posse de entorpecente para consumo próprio (Art. 28, da Lei nº 11.343/06) – Recurso Defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Princípio da insignificância não aplicável – Crime de perigo abstrato – Constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas – Conduta típica, antijurídica e culpável – Confissão do réu corroborada pelos depoimentos dos policiais – Condenação mantida – Advertência aplicada no juízo de origem – Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 1500448-68.2018.8.26.0453; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pirajuí - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020).

Certo é que os parâmetros a serem utilizados pelo magistrado para a divisão entre a simples posse para consumo e o tráfico de drogas foram adequadamente delineados pela Lei 11.343/2006 que, em seu art. 28, §2º, estipula que para se determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do réu. Por conseguinte, não se vislumbra nestes autos provas da prática de tráfico de drogas, mas sim, ante a análise geral do quadro probatório, da posse para consumo pessoal, razão pela qual se justifica o acolhimento do pedido condenatório constante da denúncia.

Assim, em atenção ao que dispõe o art. 27, da Lei n.º 11.343/06, bem como ao que prevê o art. 59, do Código Penal, em especial por ser o réu reincidente, em razão de condenação criminal pretérita nos autos do processo n.º 1500338-77.2019.8.26.0536 (fls. 14/19), mas por ter também havido sua confissão extrajudicial (fl. 01/02) JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu IRANILDO JOSE DA SILVA como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 (três) meses.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, §9º, caput, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o preceito secundário do artigo 28, da Lei nº 11.343/06 não prevê pena privativa de liberdade e por não estarem presentes os pressupostos e requisitos legais que ensejam a prisão preventiva (CPP, artigo 387, § 1º).

Autorizo a incineração dos entorpecentes, nos termos do artigo 32, da Lei nº 11.343/06, caso ainda não tenha sido realizada, reservando-se o mínimo necessário para eventual contraprova. Oficie-se.

Havendo participação de advogado(a) dativo, expeça-se a certidão de honorários, observando-se o código referente à ação e o percentual máximo previstos na tabela do convênio DPE/OAB.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na Serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE da circunscrição de residência do réu para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal (artigo 71, § 2º, Lei nº 4.737/85); e expeça-se guia de execução definitiva.

Providencie a Serventia as comunicações de praxe.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

P.I.C.

Bertioga, 02 de fevereiro de 2022.

ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA
Juiz Substituto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA